



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Recht und
Verbraucherschutz

Kurzprotokoll der 24. – nichtöffentlichen – Sitzung

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Berlin, den 25. Februar 2026, 09:04 Uhr

Berlin, Paul-Löbe-Haus, Saal 2.600

Vorsitz: Carsten Müller, MdB

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

Seite 9

Beschlussfassung über die Einbeziehung der
Vorlagen unter b) und c) in die bereits beschlossene
öffentliche Anhörung zu der Vorlage unter a):

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung und der Täterarbeit im Gewaltschutzgesetz

BT-Drucksache 21/4082

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und
Jugend
Haushaltsausschuss (mb und § 96 GO)

Gutachtlich:

Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung und
Zukunftsfragen

Berichterstatter/in:

Abg. Carsten Müller [CDU/CSU]
Abg. Rainer Galla [AfD]
Abg. Carmen Wegge [SPD]
Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Aaron Valent [Die Linke]



b) Gesetzentwurf des Bundesrates

**Entwurf eines Gesetzes zur Effektivierung des
Gewaltschutzes in Hochrisikofällen**

BT-Drucksache 21/3068

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und
Jugend

Berichterstatter/in:

Abg. Carsten Müller [CDU/CSU]

Abg. Rainer Galla [AfD]

Abg. Carmen Wegge [SPD]

Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]

c) Antrag der Abgeordneten Kathrin Gebel, Aaron
Valent, Clara Bünger, weiterer Abgeordneter und
der Fraktion Die Linke

**Für eine Gesamtstrategie zum Schutz vor
häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt
anstelle von isolierten Einzelmaßnahmen**

BT-Drucksache 21/3918

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und
Jugend

Berichterstatter/in:

Abg. Carsten Müller [CDU/CSU]

Abg. Rainer Galla [AfD]

Abg. Carmen Wegge [SPD]

Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 2

Seite 9

**Empfehlung des Unterausschusses Europarecht –
Ausschussdrucksache 21(6)58**

**Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Änderung der
Richtlinie (EU) 2015/2302 zur wirksameren
Gestaltung des Schutzes von Reisenden und zur
Vereinfachung und Klarstellung bestimmter
Aspekte der Richtlinie**

KOM(2023)905 endg.; Ratsdok.-Nr. 16338/23

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Verkehrsausschuss

Ausschuss für Tourismus

Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen
Union

Berichterstatter/in:

Abg. Sebastian Steineke [CDU/CSU]

Abg. Christoph Grimm [AfD]

Abg. Nadine Heselhaus [SPD]

Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Christin Willnat [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 3

Seite 9

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungsgesetz)

BT-Drucksache 21/3510

Federführend:

Finanzausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Gutachtlich:

Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen

Berichterstatter/in:

Abg. Susanne Hierl [CDU/CSU]
Abg. Ulrich von Zons [AfD]
Abg. Nadine Heselhaus [SPD]
Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Aaron Valent [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 4

Seite 10

Antrag der Abgeordneten Dr. Gottfried Curio, Dr. Bernd Baumann, Christopher Drößler, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Organisierten Betrug im Einbürgerungsverfahren verhindern – Das Verfahren betrugssicher neu konzipieren sowie bestehende Betrugsfälle aufdecken und darauf beruhende begünstigende Verwaltungsakte revidieren

BT-Drucksache 21/3024

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Arbeit und Soziales

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]
Abg. Stephan Brandner [AfD]
Abg. Hakan Demir [SPD]
Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Luke Hoß [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 5

Seite 10

Antrag der Abgeordneten Stephan Protschka, Peter Felser, Danny Meiners, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

**Lebensräume des Rotwildes schützen –
Rotwildgebiete auflösen und Hegegedanken auf
Grundlage wildbiologischer Forschung
weiterentwickeln**

BT-Drucksache 21/3836

Federführend:

Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Verkehrsausschuss

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und
nukleare Sicherheit

Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und
Technikfolgenabschätzung

Berichterstatter/in:

Abg. Johannes Rothenberger [CDU/CSU]

Abg. Martina Kempf [AfD]

Abg. Nadine Heselhaus [SPD]

Abg. Lukas Benner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Christin Willnat [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 6

Seite 10

- a) Unterrichtung durch die Nationale Stelle zur
Verhütung von Folter

Jahresbericht 2023

BT-Drucksache 20/12750

Federführend:

Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Mitberatend:

Innenausschuss

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Verteidigungsausschuss

Berichterstatter/in:

Abg. Elisabeth Winkelmeier-Becker [CDU/CSU]

Abg. Stefan Möller [AfD]

Abg. Hakan Demir [SPD]

Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]

- b) Unterrichtung durch die Nationale Stelle zur
Verhütung von Folter

Jahresbericht 2024

BT-Drucksache 21/800

Federführend:

Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Mitberatend:

Innenausschuss

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Verteidigungsausschuss

Berichterstatter/in:

Abg. Elisabeth Winkelmeier-Becker [CDU/CSU]

Abg. Stefan Möller [AfD]

Abg. Hakan Demir [SPD]

Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 7

Seite 10

Sammelliste (ohne Aussprache)

**Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen
Bewertung der Richtlinie über unlautere Handelspraktiken
KOM(2025)728 endg.; Ratsdok.-Nr. 16217/25**

Federführend:
Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat
Mitberatend:
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Tagesordnungspunkt 8

Seite 11

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

**Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des nationalen Rechts an die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS-Anpassungsgesetz)
BT-Drucksachen 21/1848, 21/2460**

Federführend:
Innenausschuss
Mitberatend:
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union
Haushaltsausschuss (§ 96 GO)
Berichterstatter/in:
Abg. Christian Moser [CDU/CSU]
Abg. Fabian Jacobi [AfD]
Abg. Hakan Demir [SPD]
Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Luke Hoß [Die Linke]

b) Gesetzentwurf der Bundesregierung

**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des AZRG und weiterer Gesetze in Folge der Anpassung des nationalen Rechts an das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS-Anpassungsfolgegesetz)
BT-Drucksachen 21/1850, 21/2462**

Federführend:
Innenausschuss
Mitberatend:
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union
Berichterstatter/in:
Abg. Christian Moser [CDU/CSU]
Abg. Fabian Jacobi [AfD]
Abg. Hakan Demir [SPD]
Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Luke Hoß [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 9

Seite 11

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Luftsicherheitsgesetzes

BT-Drucksachen 21/3252, 21/3506

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Verteidigungsausschuss

Verkehrsausschuss

Gutachtlich:

Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung und
Zukunftsfragen

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]

Abg. Fabian Jacobi [AfD]

Abg. Hakan Demir [SPD]

Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Luke Hoß [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 10

Seite 12

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Vaterschaftsanfechtung

BT-Drucksachen 21/2997, 21/3487

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Innenausschuss

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und
Jugend

Gutachtlich:

Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung und
Zukunftsfragen

Berichterstatter/in:

Abg. Ansgar Heveling [CDU/CSU]

Abg. Rainer Galla [AfD]

Abg. Hakan Demir [SPD]

Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 11

Seite 14

Beschlussfassung über die Durchführung und Terminierung einer öffentlichen Anhörung zu folgenden Vorlagen:

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1069 über den Schutz von Personen, die sich öffentlich beteiligen, vor offensichtlich unbegründeten Klagen oder missbräuchlichen Gerichtsverfahren

BT-Drucksache 21/3942

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Gutachtlich:

Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen

Berichterstatter/in:

Abg. Carl-Philipp Sassenrath [CDU/CSU]

Abg. Tobias Matthias Peterka [AfD]

Abg. Daniel Rinkert [SPD]

Abg. Awet Tesfaiesus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]

b) Antrag der Abgeordneten Aaron Valent, Christin Willnat, Clara Büngr, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Einschüchterungsklagen stoppen – Demokratie und Pressefreiheit schützen

BT-Drucksache 21/4276

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Ausschuss für Kultur und Medien

Berichterstatter/in:

Abg. Carl-Philipp Sassenrath [CDU/CSU]

Abg. Tobias Matthias Peterka [AfD]

Abg. Daniel Rinkert [SPD]

Abg. Awet Tesfaiesus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 12

Verschiedenes

**Mitglieder des Ausschusses**

	Ordentliche Mitglieder	Unter- schrift	Stellvertretende Mitglieder	Unter- schrift
CDU/CSU	Ataoğlu, Tijen Heveling, Ansgar Hierl, Susanne Dr. Körner, Konrad Moser, Christian Müller, Axel Müller, Carsten Dr. Plum, Martin Dr. Preisendanz, David Rothenberger, Johannes Sassenrath, Carl-Philipp Steineke, Sebastian Wiegelmann, Johannes	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	Bouffier, Frederik Dr. Bröhr, Marlon Frieser, Michael Gutting, Olav Heil, Mechthild Krieger, Lukas Dr. Krings, Günter Lindholz, Andrea Dr. Luczak, Jan-Marco Oellers, Wilfried dos Santos-Wintz, Catarina Silberhorn, Thomas Winkelmeier-Becker, Elisabeth	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
AfD	Brandner, Stephan Fetsch, Thomas Galla, Rainer Jacobi, Fabian Kempf, Martina Rose-Marie Meyer-Soltau, Knuth Möller, Stefan Peterka, Tobias Matthias von Zons, Ulrich	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒	Dr. Birghan, Christoph Bohnhof, Peter Bollmann, Gereon Grimm, Christoph Haug, Jochen Lensing, Sascha Paul, Andreas Dr. Wirth, Christian N.N.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
SPD	Demir, Hakan Dr. Fechner, Johannes Heselhaus, Nadine Lindh, Helge Özdemir, Mahmut Rinkert, Daniel Wegge, Carmen	☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒	Dieren, Jan Eichwede, Sonja Faeser, Nancy Karaahmetoğlu, Macit Limbacher, Esra Dr. Scheer, Nina Schulze, Svenja	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Benner, Lukas Dr. Gumnior, Lena Limburg, Helge Dr. Steffen, Till Tesfaiesus, Awet	☒ ☒ ☒ ☐ ☒	Beck, Katharina Dzienus, Timon Dr. von Notz, Konstantin Schmidt, Stefan Steinmüller, Hanna	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Die Linke	Hoß, Luke Ramelow, Bodo Valent, Aaron Willnat, Christin	☒ ☐ ☒ ☐	Bünger, Clara Conrad, Agnes Dr. Gysi, Gregor Lay, Caren	☐ ☐ ☐ ☐



Tagesordnungspunkt 1

Beschlussfassung über die Einbeziehung der Vorlagen unter b) und c) in die bereits beschlossene öffentliche Anhörung zu der Vorlage unter a):

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung und der Täterarbeit im Gewaltschutzgesetz

BT-Drucksache 21/4082

b) Gesetzentwurf des Bundesrates

Entwurf eines Gesetzes zur Effektivierung des Gewaltschutzes in Hochrisikofällen

BT-Drucksache 21/3068

c) Antrag der Abgeordneten Kathrin Gebel, Aaron Valent, Clara Bünger, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Für eine Gesamtstrategie zum Schutz vor häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt anstelle von isolierten Einzelmaßnahmen

BT-Drucksache 21/3918

zu a):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt auf Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD einstimmig, die Vorlage unter Tagesordnungspunkt 1 b) – *vorbehaltlich ihrer Überweisung zur federführenden Beratung* – in die bereits beschlossene öffentliche Anhörung zu der Vorlage unter Tagesordnungspunkt 1 a) am 4. März 2026, 11.00 bis 13.00 Uhr, einzubeziehen.

zu b):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt auf Antrag der Fraktion Die Linke einstimmig, die Vorlage unter Tagesordnungspunkt 1 c) – *vorbehaltlich ihrer Überweisung zur federführenden Beratung* – in die bereits beschlossene öffentliche Anhörung zu der Vorlage unter Tagesordnungspunkt 1 a) am 4. März 2026, 11.00 bis 13.00 Uhr, einzubeziehen.

Tagesordnungspunkt 2

Empfehlung des Unterausschusses Europarecht – Ausschussdrucksache 21(6)58 (*Anlage*)

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/2302 zur wirksameren Gestaltung des Schutzes von Reisenden und zur Vereinfachung und Klarstellung bestimmter Aspekte der Richtlinie

KOM(2023)905 endg.; Ratsdok.-Nr. 16338/23

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, die Vorlage zur Kenntnis zu nehmen.

Tagesordnungspunkt 3

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungs-gesetz)

BT-Drucksache 21/3510

Tagesordnungspunkt 3 wurde durch die 1. Änderung/Ergänzung der Tagesordnung der 24. Sitzung abgesetzt, da der federführende Ausschuss seine Votenanforderung zurückgezogen hat.



Tagesordnungspunkt 4

Antrag der Abgeordneten Dr. Gottfried Curio, Dr. Bernd Baumann, Christopher Dröbler, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Organisierten Betrug im Einbürgerungsverfahren verhindern – Das Verfahren betrugssicher neu konzipieren sowie bestehende Betrugsfälle aufdecken und darauf beruhende begünstigende Verwaltungsakte revidieren

BT-Drucksache 21/3024

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

Tagesordnungspunkt 5

Antrag der Abgeordneten Stephan Protschka, Peter Felser, Danny Meiners, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Lebensräume des Rotwildes schützen – Rotwildgebiete auflösen und Hegegedanken auf Grundlage wildbiologischer Forschung weiterentwickeln

BT-Drucksache 21/3836

Abg. **Martina Kempf** (AfD) führt aus, dass der Antrag auf die Förderung des Tierschutzes abziele, indem das von Inzucht bedrohte Rotwild geschützt werde. Das Rotwild sei durch Straßen und Zäune – beispielsweise bei eingezäunten Solarparks – an der Wanderung in andere Gebiete gehindert. Durch Studien seien Vorkommnisse von Inzucht belegt. Der Antrag zielen auf den Bau von Wildbrücken und die Auflösung von rotwildfreien Gebieten ab. In Baden-Württemberg dürfe sich das Rotwild beispielsweise nur auf vier Prozent der gesamten Fläche aufhalten. Dies verhindere eine freie Wanderung und die ungestörte Vermehrung. Sie bitte um entsprechende Begründung, sofern Fraktionen die Ablehnung des Antrags beabsichtigten.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

Tagesordnungspunkt 6

a) Unterrichtung durch die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter

Jahresbericht 2023

BT-Drucksache 20/12750

b) Unterrichtung durch die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter

Jahresbericht 2024

BT-Drucksache 21/800

zu a) und b):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, zu empfehlen, die Unterrichtungen unter Tagesordnungspunkt 6 zur Kenntnis zu nehmen.

Tagesordnungspunkt 7

Sammelliste (ohne Aussprache)

**Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen
Bewertung der Richtlinie über unlautere Handelspraktiken**

KOM(2025)728 endg.; Ratsdok.-Nr. 16217/25

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, zu empfehlen, die Vorlage unter Tagesordnungspunkt 7 zur Kenntnis zu nehmen.



Tagesordnungspunkt 8

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des nationalen Rechts an die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS-Anpassungsgesetz)

BT-Drucksachen 21/1848, 21/2460

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

b) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des AZRG und weiterer Gesetze in Folge der Anpassung des nationalen Rechts an das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS-Anpassungsfolgesgesetz)

BT-Drucksachen 21/1850, 21/2462

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

zu a):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(4)138) anzunehmen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf in der Fassung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(4)138) anzunehmen.

zu b):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(4)139) anzunehmen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der

Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf in der Fassung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(4)139) anzunehmen.

zu a und b) Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke, zu empfehlen, den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(4)140) anzunehmen.

Tagesordnungspunkt 9

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Luftsicherheitsgesetzes

BT-Drucksachen 21/3252, 21/3506

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf anzunehmen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, zu empfehlen, den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(4)141) anzunehmen.

Tagesordnungspunkt 10

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Vaterschaftsanfechtung

BT-Drucksachen 21/2997, 21/3487

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)



Abg. **Hakan Demir** (SPD) hebt – gemeinsam für die Koalitionsfraktionen – hervor, dass der Gesetzesentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 21/2997 auf eine Neuausrichtung des Rechts der Anfechtung der Vaterschaft eines anderen Mannes durch den leiblichen Vater abziele.

Im Rahmen der öffentlichen Anhörung sei von mehreren Sachverständigen kritisiert worden, dass der Gesetzesentwurf der Bundesregierung keinen ausdrücklichen Ausschluss der Anfechtung der Vaterschaft durch einen privaten Samenspender vorsehe. Die für diesen Gesetzesentwurf maßgebliche Frist zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 9. April 2024 biete allerdings nicht hinreichend Zeit, um sich mit dieser Thematik und den damit einhergehenden Fragen auseinanderzusetzen.

Entsprechend dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 15. Mai 2013 (XII ZR 49/11) könne grundsätzlich auch ein privater Samenspender die Vaterschaft eines anderen Mannes anfechten – es sei denn, er habe auf seine Vaterschaft verzichtet und derjenigen des anderen Mannes zugestimmt. Dies habe in der Lebenswirklichkeit der Personen, die ein Kind mittels einer privaten Samenspende zeugen möchten oder dies bereits getan hätten, Rechtsunsicherheit hervorgerufen. Vor allem sei die Motivlage bei Samenspendern sehr unterschiedlich: Einige wollten gar keine Beziehung zum Kind und anonym bleiben, andere wollten dem Kind ihre Identität offenlegen können, einige wollten gelegentlich Umgang mit dem Kind und wieder andere wollten aktiv am Leben des Kindes teilhaben. Kinder, die durch eine private Samenspende gezeugt worden seien, könnten durch eine Anfechtung den genetisch nicht mit ihnen verwandten rechtlichen Vater verlieren und den genetisch mit ihnen verwandten Samenspender als rechtlichen Vater erhalten. Aber auch wenn sie noch keinen rechtlichen Vater hätten, stellten sich für die Kinder viele Fragen: Wer sei der Samenspender? Wie sei sichergestellt, dass das Kind das erfahre? Müsse er nicht zudem Verantwortung für das Kind tragen? Was sei mit denen, die mit der Nutzung der Samenspende einverstanden gewesen und dann aber nicht Vater geworden seien? Solle nicht in jedem Fall Elternteil werden,

wer in die Nutzung der Samenspende eingewilligt habe, wenn das Kind nachweislich aus der Spende stamme?

Für Samenbank-Spenden – die mit ärztlicher Unterstützung entnommen und verwendet würden – gebe es bereits eine im Allgemeinen gut funktionierende Regelung. Medizinische Risiken für Mutter und Kind würden durch umfangreiche Tests des Samenspenders abgemildert. Die Einwilligungen würden gut dokumentiert und es fänden Beratungen und Belehrungen statt. Die Identität des Samenspenders sei für das Kind über das Samenspenderregister gesichert. Der Samenspender könne nicht gerichtlich als Vater festgestellt werden und deshalb auch nicht die Vaterschaft eines anderen Mannes anfechten.

Für den privaten Samenspender gälten dagegen fast durchgehend die gleichen Regelungen wie im Falle natürlicher Zeugungen. Sie passten aber nicht auf die Situation der Samenspende: Der private Samenspender trage das Risiko, gerichtlich als Vater festgestellt werden zu können, auch wenn er das nicht wolle. Der Wunschvater und die Mutter trügen das Risiko, dass der private Samenspender die Vaterschaft anfechte, um selbst rechtlicher Vater zu werden, auch wenn sie das nicht wollten. Das Kind trage das Risiko, nie zu erfahren, wer sein leiblicher Vater sei, wenn die Wunscheltern nichts sagten. Die Regelungen über Samenbank-Spenden seien für private Samenspenden nicht anwendbar und passten auch nicht, da sich die Situationen wesentlich unterschieden. In der Rechtswissenschaft, in der Rechtsprechung und in der Rechtsanwaltschaft gebe es seit vielen Jahren die berechtigten Forderungen, einen Rechtsrahmen für die private Samenspende zu schaffen.

Abg. **Ansgar Heveling** (CDU/CSU) rekapituliert zusätzlich, dass das BVerfG eine Entscheidung zur Frage der Anfechtung einer Vaterschaft getroffen und dem Gesetzgeber eine Neuregelung aufgegeben habe. Hierbei seien enge Fristen zu beachten. Die Koalition habe sich im Zusammenhang mit der Neuregelung eng an der Entscheidung des BVerfG orientieren wollen. Der Gesetzentwurf komme den Vorgaben des BVerfG nach.

In der Anhörung sei zwar das Thema der privaten



Samenspende angesprochen worden. Die Koalition habe sich jedoch dagegen entschieden, die Frage gleich mitzuregeln, da ein anderer Rechtskreis betroffen sei. Zu der Frage gebe es – contra legem – eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die zeige, dass Diskussionsbedarf bestehe. Ob und wie diese Frage geregelt werde, bleibe der weiteren Debatte vorbehalten.

Der von der Koalition eingebrachte Änderungsantrag beziehe sich insbesondere auf die Frage der Sperrwirkung der Wiederaufnahme bei Anfechtungen durch den leiblichen Vater. Hier hätten die Koalitionsfraktionen die Notwendigkeit gesehen, einen differenzierteren Ansatz vorzusehen und die Zeiträume für die Möglichkeit des Restitutionsantrages – gerade mit Blick auf die unterschiedliche Beurteilung aus der Perspektive des Kindes und die sozial-familiäre Beziehung – weiter aufzugliedern. Damit solle der familiären Situation besser Rechnung getragen werden.

Abg. **Helge Limburg** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) gesteht die Notwendigkeit einer Neuregelung aufgrund der vom BVerfG gesetzten Fristen zu. Er gibt aber zu bedenken, dass der Entscheidung des BVerfG ein Sachverhalt zugrunde gelegen habe, in dem die Eltern das Kind durch Geschlechtsverkehr gezeugt hätten und sich die Entscheidung nur auf diesen Fall beziehe. Die Notwendigkeit, die Thematik umfassender zu regeln, ergebe sich jedenfalls nicht aus diesem Urteil des BVerfG. Dass sie abstrakt aufgrund der Familienrealitäten gegeben sei, teile die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ausdrücklich. Beim vorliegenden Gesetz hätte die Koalition jedoch die Möglichkeit gehabt, sich aufgrund der engen Fristen zunächst auf die Fälle zu beschränken, in denen die Kinder durch Geschlechtsverkehr gezeugt worden seien, und die anderen Komplexe später regeln können. Die Koalition habe sich gegen ein solches Vorgehen und – aufgrund der erwähnten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs – de facto dafür entschieden, auch die durch private Samenspende gezeugten Kinder miteinzubeziehen. Dies sei ein sehr problematischer Punkt.

Mit Blick auf die ‚zweite Chance‘ bringe der Änderungsantrag zwar deutliche Verbesserungen. Trotzdem bleibe es dabei, dass es – auch mit den

neu eingeführten Fristen – zu mehreren Anfechtungsversuchen kommen könne, was erhebliche Unruhe in die bestehenden Familien trage. Hierbei sei zu beachten, dass sowohl das Elterngrundrecht als auch das Grundrecht auf Schutz der Familie in der vorliegenden Konstellation alle Beteiligten – insbesondere den leiblichen, wie auch den rechtlichen Vater und in bestimmten Fällen auch sog. Patchwork-Familien – schütze. Hier sehe der Änderungsantrag keine ausreichende Lösung im Sinne der bestehenden Familie und des Kindeswohls vor. Trotz der Verbesserungen werde man den Änderungsantrag deshalb ablehnen.

Abg. **Aaron Valent** (Die Linke) begrüßt die Verbesserungen durch den Änderungsantrag. Trotzdem sei eine Chance verpasst worden, das Abstammungsrecht grundlegend zu reformieren und vom starren Zwei-Eltern-Prinzip abzukommen. Da man es freilich vorziehe, dass die Neuregelung in der Fassung des Änderungsantrages vorgenommen werde, werde man dem Änderungsantrag zustimmen.

Abg. **Rainer Galla** (AfD) begrüßt, dass der Entwurf am Prinzip der Zwei-Elternschaft festhalte. Der Entwurf habe allerdings auch Schwächen – etwa mit Blick auf das Thema Samenspende. Man wolle sich dem Gesetzentwurf nicht verschließen, zustimmungsfähig sei er aber nicht, weshalb sich die Fraktion der AfD enthalten werde.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD, den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(6)63) anzunehmen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf in der Fassung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(6)63) anzunehmen.

*Beschlussempfehlung und Bericht auf
BT-Drs. 21/4323*



Tagesordnungspunkt 11

Beschlussfassung über die Durchführung und Terminierung einer öffentlichen Anhörung zu folgenden Vorlagen:

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1069 über den Schutz von Personen, die sich öffentlich beteiligen, vor offensichtlich unbegründeten Klagen oder missbräuchlichen Gerichtsverfahren

BT-Drucksache 21/3942

b) Antrag der Abgeordneten Aaron Valent, Christin Willnat, Clara Bünger, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke
Einschüchterungsklagen stoppen – Demokratie und Pressefreiheit schützen

BT-Drucksache 21/4276

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt auf Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und Die Linke einstimmig, zu den Vorlagen unter Tagesordnungspunkt 11 – vorbehaltlich ihrer Überweisung zur federführenden Beratung – am 16. März 2026, 14.00 bis 16.00 Uhr, eine öffentliche Anhörung durchzuführen.

Schluss der Sitzung: 09:35 Uhr

Carsten Müller, MdB
Amtierender Vorsitzender